SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA DE CONTRIBUYENTES

EXIME DEL TIMBRAJE DE PAGARÉS A CONTRIBUYENTE QUE INDICA.

Santiago, 07 de febrero de 2014.-

Hoy se ha resuelto lo que sigue:

RESOLUCIÓN EX. SII N° 19.- /

VISTOS:

Las facultades contempladas en los artículos 1° y 7° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el Art. 1° del D.F.L. N° 7, del Ministerio de Hacienda; en el artículo 6° letra A) N°s 1 y 3 del Código Tributario, contenido en el Art. 1° del D.L. N° 830, de 1974; y en los Arts. 1°, N° 3, 17 inciso 2° y Art. 18°, del D.L. N° 3.475, de 1980, sobre Impuesto de Timbres y Estampillas.

La presentación efectuada, mediante petición administrativa ingresada en fecha 12 de Julio de 2013, en la Dirección Regional Santiago Poniente de este Servicio, por Doña Rossana Pérez Salgado y Don Gianpaolo Peirano Bustos, en representación de **TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS S.A., RUT N° 96.859.720-5**, todos con domicilio, para estos efectos, en Rinconada el Salto N° 202, Comuna de Huechuraba, en la que solicitan autorización para que su representada pueda eximirse del timbraje de pagarés.

CONSIDERANDO:

1° Que, el contribuyente **TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS S.A., RUT N° 96.859.720-5**, fundamenta su petición en que proyecta realizar cambios en la forma de garantizar la cobranza en la venta de equipos telefónicos móviles entregados en arriendo con opción de compra a sus clientes, mediante la suscripción de pagarés; proyectando un volumen mensual de venta aproximado a 53 mil unidades a lo largo de los centros de atención a clientes del país. Dado el gran volumen de pagarés que esto implica, y la diversidad de puntos de emisión de los mismos, solicita se le exima de la obligación de timbraje de dichos documentos.

2° Que, en conformidad al Art. 17, inciso 2°, del D.L. N° 3.475, de 1980, los contribuyentes del Art. 15 N° 2 de dicho cuerpo legal, que emitan u otorguen pagarés o cualquiera de los documentos señalados en el Art. 1 N° 3, deben enumerarlos correlativamente, timbrarlos y registrarlos ante este Servicio.

3° Que, este Servicio, mediante instrucciones contenidas en la Circular N° 72, de 08 de Octubre de 1980, señaló que las letras de cambio y demás documentos deben ser presentados a registro en la unidad del Servicio respectiva mediante la aposición del timbre de presión utilizado para el timbraje de las boletas de ventas y servicios.

4° Que, conforme el inciso final del Art. 18 del D.L. N° 3.475, de 1980, el Director está facultado para suprimir requisitos, cuando ellos dificulten la modalidad normal de operar de los contribuyentes, y sustituirlos por otros que resguarden debidamente el interés fiscal.

SE RESUELVE:

1° HA LUGAR A LO SOLICITADO, por el contribuyente **TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS S.A., RUT N° 96.859.720-5,** eximiéndolo de la obligación de timbraje de pagarés que establece el Art. 17 inciso 2° del D.L. N° 3.475, de 1980, Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas, sujeto al cumplimiento de los requisitos que se establecen en la presente resolución y los que se mencionan a continuación, a fin de resguardar debidamente el interés fiscal.

1.1 El contribuyente deberá presentar la petición administrativa, donde informará mensualmente y en forma previa a su emisión, los folios asignados a los pagarés que serán emitidos en el periodo (s) respectivo(s). Dicha presentación deberá realizarse en el

Departamento de Atención y Asistencia de Contribuyentes, de la Subdirección de Fiscalización de este Servicio.

1.2 El envío, al Servicio, de un reporte mensual de las transacciones realizadas con pagarés, mediante correo electrónico, a la casilla reporte_pagares@sii.cl. El plazo de envío de dicho reporte se extenderá hasta el último día hábil del mes siguiente a la emisión de los respectivos pagarés.

Asimismo, el contribuyente deberá disponer un acceso por vía Internet a una página web, en la cual se mantenga copia de los reportes mensuales exigidos, con el fin que funcionarios del SII puedan descargar los informes mencionados en cualquier momento. El acceso deberá considerar autenticación y protocolos de seguridad.

La información y datos que deberá contener por registro el reporte previamente citado, son los siguientes:

a) Número del pagaré.
b) Fecha de otorgamiento del pagaré.
c) Monto financiado.
d) Número del contrato de crédito al que se encuentra asociado, según proceda.
e) Rol Único Tributario del Concesionario.
f) Número de documento tributario del Concesionario al cliente final.
g) Número identificador del equipo o dispositivo por el cual se suscribe el pagaré.
h) Número asignado a los pagarés anulados asociados al mismo contrato (en caso que corresponda).
i) Razón Social del concesionario que generó el contrato de crédito.
j) Impuesto generado por cada operación e impuesto total del período.

2° El sistema de emisión y control de pagarés que utilizará el contribuyente deberá reunir, a lo menos las siguientes características:

2.1 Las operaciones de TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS S.A. deberán ser ejecutadas a través de una plataforma computacional, en la cual se registrarán las solicitudes, montos, contratos, puntos de venta y ejecutivos involucrados, entre otros datos.

2.2 Los pagarés tendrán un número único correlativo, a nivel nacional, que se iniciará a partir del folio informado y autorizado previamente por el Servicio de Impuestos Internos, esto sin perjuicio del timbraje normal de pagarés que puede efectuar el contribuyente para efectos de evitar contingencias de problemas de sistema computacional.

2.3 El sistema de generación y registro de contratos de TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS S.A., asignará un número único a cada pagaré impreso asociado a una solicitud de crédito ingresada al sistema por los usuarios registrados en cada concesionario (vendedores).

2.4 La funcionalidad del sistema deberá estar diseñada para generar un pagaré con número único correlativo cada vez que se solicite imprimir dicho documento, permitiendo al usuario imprimir una sola vez cada pagaré. En caso que, por error o cambio en las condiciones de la operación, sea necesario imprimir un nuevo pagaré asociado a la misma solicitud de crédito, el sistema automáticamente anulará el pagaré anterior y dejará constancia de ello en el reporte mensual de pagarés. Asimismo, el nuevo pagaré impreso tendrá asignado un nuevo número de folio.

2.5 Este sistema no podrá ser intervenido o alterado por personal de TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS S.A., sin previo aviso al Servicio de Impuestos Internos.

2.6 En forma paralela al sistema electrónico mencionado, TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS S.A. mantendrá pagarés manuales timbrados ante el Servicio de Impuestos Internos conforme al procedimiento contemplado por el artículo 17 del D.L. N° 3.475, de 1980, los cuales podrán ser utilizados en el evento que el sistema computacional experimente situaciones que hagan imposible la utilización de la emisión de los pagarés foliados por sistema.

La distinción entre los pagarés emitidos por el sistema y los pagarés manuales se realizará través del folio o rango numérico asignado.

2.7 Los pagarés emitidos que den cuenta de créditos efectivamente otorgados, serán mantenidos por TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS S.A., por un plazo mínimo de 6 años y deberán estar a disposición de este Servicio, en caso de ser solicitado por alguno de sus fiscalizadores o en el marco de un proceso de fiscalización que se lleve al efecto.

2.8 Cualquier cambio que se efectúe al sistema que implique una eliminación de los datos recién expuestos o una modificación en la forma en que tales datos son registrados e informados, deberá ser informada al Servicio de impuestos Internos con la debida anticipación, mediante la presentación de una petición administrativa en Oficinas de este Servicio, de la jurisdicción del a casa matriz del contribuyente.

3° El contribuyente deberá, adicionalmente, obtener la calidad de emisor de Documentos Tributarios Electrónicos, adscribiéndose al procedimiento que establece la Resolución Ex. SII N° 45, de Septiembre de 2003, complementada por la Resolución Ex. SII N° 93, de Agosto de 2006, otorgándose, al efecto, de un plazo de seis meses, a contar de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la presente resolución.

Sólo por razones de caso fortuito o fuerza mayor, cuya calificación corresponderá de manera exclusiva a este Servicio, podrá otorgarse prórroga para el cumplimiento de las obligaciones que establece el párrafo anterior. La solicitud correspondiente deberá presentarse antes del vencimiento del plazo otorgado en este resolutivo, mediante formulario 2117, en Oficinas de este Servicio, de la jurisdicción del a casa matriz del contribuyente.

4° El Servicio de Impuestos Internos podrá revocar la autorización otorgada al contribuyente, si éste no cumple con las obligaciones establecidas en la presente resolución.

5° Delégase, en el Subdirector de Fiscalización, la facultad de dictar la resolución por la que se revoque la presente autorización. Dicha resolución se publicará, en extracto, en el Diario Oficial y se notificará al contribuyente conforme a las reglas generales.

6° La presente resolución regirá a partir de su publicación, en extracto, en el Diario Oficial.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EXTRACTO

(Fdo.) ALEJANDRO BURR ORTÚZAR
DIRECTOR

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y demás fines.

RPA/PVG/RGV/mpm
Distribución:
- Telecomunicaciones Inalámbricas S.A.
  Rinconada el Salto N° 202, Huechuraba.
- Internet
- Boletín
- Diario Oficial en extracto